

Nr. 61 Vorlage des Ministerialdirigenten Meerwald an Staatssekretär Lammers. 20. März 1937*R 43 II/143, Bl. 192–194**Beginn:**Beginn:*

Betrifft: Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda hinsichtlich der Unterstellung der Anstalten, die der Ausbildung von Künstlern dienen.

1. Vermerk.

Bei Gelegenheit der Vorlage des Entwurfs eines Reichsschulgesetzes ist der jetzt schon drei Jahre lang währende Streit zwischen dem Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda über die Zuständigkeit, betreffend Anstalten und Schulen, die der Ausbildung von Künstlern dienen, erneut zum Ausbruch gekommen¹. Nach dem Reichskulturkammergesetz vom 22. September 1933 (RGBl. Teil I 1933 S. 661) wird der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda ermächtigt und beauftragt, die Angehörigen der Tätigkeitszweige, die seinen Aufgabenkreis betreffen, in Körperschaften des öffentlichen Rechts zusammenzufassen, wozu auch die Künstler und die an den Kunstanstalten und -schulen beschäftigten Lehrer und Erzieher zu rechnen sind. In der Chefbesprechung vom 19. Juni 1934 über die Regelung der Zuständigkeiten im Bereiche der Kunstverwaltung des Reiches und des Landes Preußen² wurde festgelegt, daß die Erziehung und Ausbildung auf dem Gebiete der Kunst an das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda übergehen soll. Die Anstalten, welche diesen Aufgaben dienen, sollen gleichfalls in den Aufgabenkreis des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda fallen.

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda führt darüber Beschwerde³, daß er an der Durchführung des Ergänzungsgesetzes zum Reichskulturkammergesetz vom 15. Mai 1934 (RGBl. I S. 413) durch den Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung gehindert werde. Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung führt dagegen an⁴, daß von der Unterstellung der Kunstanstalten, namentlich der dort beschäftigten Lehrer und Erzieher, keine Rede sein könne, sondern das Ergänzungsgesetz bezwecke lediglich, die berufsständische Zugehörigkeit von Beamten und Anstalten auf dem Gebiete der bildenden Kunst und der Musik klarzustellen, nicht aber eine Veränderung der Ressortzuständigkeiten herbeizuführen. Er beruft sich darauf, daß nach dem Erlaß, betreffend die Zuständigkeit des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung⁵ alle Hoch-, Berufs- und Fachschulen ohne jede Einschränkung ihm übertragen worden seien, und er hätte niemals die Kunstanstalten gehindert, ihren berufsständischen Pflichten gegenüber den Kammern nachzukommen.

¹ S. oben Dok. Nrr. 40 und 43.

² Vgl. Dok. Nrr. 40 zu Anm. 5, 43 zu Anm. 6 u. ö.

³ RMVP an StSRk, 20. 2. 1937: Dok. Nr. 40.

⁴ RErzM an StSRk, 22. 2. 1937: Dok. Nr. 43.

⁵ Vom 11. 5. 1934 (RGBl. I S. 375); s. ebd. Anm. 5.

Bei dieser in gewisser Hinsicht doppelten Unterstellung der Kunstanstalten usw. empfiehlt es sich, diese in den Aufgabenkreis eines Ministeriums einzuschließen, und zwar würde meines Erachtens dafür das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda in Frage kommen, da nach § 1 des Reichskulturkammergesetzes und dem Ergänzungsgesetz sowie nach der Verordnung über die Aufgaben des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda vom 30. Juni 1933 (RGBl. I S. 449) diesem auch die Angelegenheiten der Kunst übertragen worden sind.

Nach der Chefbesprechung vom 19. Juni 1934 war die Übertragung des Eigentums an den Kunstanstalten von den Ländern auf das Reich vorgesehen. Eine nähere Prüfung hat jedoch ergeben, daß diese mit großen praktischen Schwierigkeiten verbunden ist (vgl. Rk. 1001 B/37⁶). Es ist daher von Herrn Staatssekretär Dr. Lammers angeregt worden, die Kunstanstalten im Eigentum des Landes Preußen zu belassen und die Verwaltung dem Preußischen Finanzministerium zu übertragen⁷. Zur Durchführung dieses Gedankens ist ein Erlaß des Preußischen Ministerpräsidenten notwendig. Es wird daher vorgeschlagen, durch einen Erlaß des Führers und Reichskanzlers die Zuständigkeitsfrage zwischen dem Reichs- und Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda zu klären und den Preußischen Ministerpräsidenten zu bitten, bezüglich der Regelung der Eigentumsverhältnisse eine Anordnung im obigen Sinne zu treffen.

[...]⁸

⁶ StS Funk an StSRk Lammers, 21. 1. 1937; vgl. ebd. zu Anm. 8. Funk hatte dort die Überleitung auf das Reich als unpraktikabel bezeichnet, „da einmal das Propagandaministerium in seiner jetzigen Zusammensetzung für die Verwaltung dieser großen Zahl von Anstalten wenig geeignet ist, und da zweitens Preußen verlangt, daß auch alle entsprechenden Anstalten der übrigen Länder auf das Reich übergehen müßten, wenn dies in Preußen geschieht“.

⁷ Abweichend von Funks Lösung von Lammers wohl deshalb so vorgeschlagen, weil der Preuß. Ministerrat in seiner Sitzung vom 19. 3. 1937, der auch Lammers beiwohnte, die Schaffung einer preuß. obersten Landesbehörde für das Landjahr abgelehnt hatte (s. Dok. Nr. 135 Anm. 18) und diese Grundsatzentscheidung nicht ohne Einfluß auf den analogen Vorschlag für die Verwaltung der Kunstanstalten bleiben konnte. Hinweis im Schreiben RErzM an StSRk, 22. 4. 1937; R 43 II/143. Bl. 211 f.

⁸ Folgt: 2. Entw. einer von Hitler und Göring zu zeichnenden Organisations-VO, 3. Entw. eines Begleitschreibens an RErzM und RMVP zur Übermittlung dieser VO, 4. dasselbe an den PrMP; R 43 II/143, Bl. 195–197. Die Schreiben zu 3. und 4. wurden von Lammers am 23. 3. 1937 ausgefertigt. Der VO-Entw. verfügte in Ziff. 1 den Übergang der folg. Sachgebiete vom RErzM auf den RMVP: „Erziehung und Ausbildung auf dem Gebiete der Kunst sowie sämtliche Anstalten, die diesen Aufgaben dienen, besonders die Akademie der Künste, die Kunsthochschule und die Ausstellungen lebender Kunst.“ Ziff. 2 bestimmte: „Das Eigentum an den Kunstanstalten verbleibt dem Lande Preußen. Die Verwaltung wird dem Preußischen Finanzministerium übertragen.“ Der RMVP übermittelte dazu der Rkei am 2. 4. 1937 eine mit Referenten des RErzM redigierte Neufassung, welche die Kompetenzverteilung zusätzlich komplizierte, indem sie zwar die „Erziehung und Ausbildung auf dem Gebiete der Kunst“ und damit die Kunstscheulen dem RMVP unterstellte, dagegen den Kunstunterricht an allgemeinbildenden Schulen und die Ausbildung von Kunsterziehern dem RErzM beließ; R 43 II/143, Bl. 198–203, 207.

Die intendierte Trennung des Eigentums an den Kunstanstalten (Verbleib bei Preußen, wahrgenommen vom PrFM) von deren Aufsicht und Verwaltung (beim RMVP), lehnte jedoch der PrFM Popitz, der bislang nicht beteiligt worden war und sich in die „unerfreuliche Rolle des Objekts“ gedrängt sah, als im Kern verfehlt ab: „Die Verwaltung eines bestimmten Zuständigkeitsgebietes besteht ausschließlich in der Verfügung über die ausgeworfenen Haushaltsmittel usw.“ Die Aufspaltung von Eigentum und Verwaltung führe also nicht zum Ziel. „Weiter aber kann über die Haushaltsmittel eines Landes immer nur verfügt werden durch einen in diesem Lande ressortmäßig zuständigen Minister, dessen Gegenspieler der Finanzminister ist, so daß etwaige Meinungsverschiedenheiten von dem Staatsministerium bzw. von dem Ministerpräsidenten ausgeglichen werden. Eine Verfügung über Haushaltsmittel eines Landes durch einen Reichsminister würde dazu führen, daß diese Verfügung ohne jedes Gegenpiel eines Finanzministers stattfände, denn der Reichsminister der Finanzen ist nicht zuständig, weil es sich nicht um den Reichsetat handelt, und der Preußische Finanzminister ist nicht zuständig, weil er einem Reichsminister gegenüber keine Befugnisse hat. Es kommt also [eine] solche Regelung auf eine völlige Durchbrechung der Grundsätze jeder Haushaltsführung, der Vorschriften der Reichs- und Preußischen Haushaltsordnung und der Zusammenhänge innerhalb einer Landesregierung hinaus.“ Wollte man nicht sogleich alle Angelegenheiten der Gegenwartskunst auf das Reich überführen, sondern die Regelung auf Preußen beschränken, „so bleibt nur der Weg, daß für das entsprechend abgegrenzte Gebiet der Reichsminister für Propaganda, der als Reichsminister die entsprechenden Weisungsrechte zu erhalten hätte, gleichzeitig mit den Befugnissen eines preußischen Ministers für die unmittelbare Verwaltung der preußischen Haushaltsmittel und Anstalten für zuständig erklärt wird. Insoweit ist dann sein Gegenspieler der Preußische Finanzminister.“ Popitz an Lammers, 17. 4. 1937; R 43 II/143, Bl. 209 f. Diese Lösung aber mißfiel der Rkei, weil die zusätzl. Schaffung eines preuß. Ministeriums dem Ziel des „Einheitsstaates“ zuwiderlief; s. Vm. von MD Wienstein, ebd. Bl. 206. Göring selbst konnte sich trotz wiederholter Anmahnungen von Lammers zu keiner der Lösungen durchringen, so daß Meerwald die Angelegenheit schließlich am 1. 8. 1938 unerledigt z. d.A. verfügte; ebd. Bl. 213–219. Am 22. 4. 1939 konstatierte StS Zschintzsch, StS Hanke/RMVP habe RM Rust zugestanden, daß der RMVP jetzt die Kunstscheulen und

M[eerwal]d 20/3.

-hochschulen nicht mehr beanspruche, allerdings um den Preis seiner Beteiligung in grundlegenden Fragen; R 21/209, Bl. 9. Der genaue Umfang dieser „Gemeinschaftsregelung“ blieb gleichwohl strittig; 1940 und 1942 flammte der Kompetenzkonflikt erneut auf, seine prinzipielle Klärung wurde aber dann bis nach Kriegsende vertagt; R 4901/11842, Bl. 88 ff.; R 2/4758-4759; R 43 II/143a, Bl. 47–58.

Zitierhinweis

Nr. 61 Vorlage des Ministerialdirigenten Meerwald an Staatssekretär Lammers. 20. März 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d061>